

捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 捜査機関が犯罪があると思料するに至った理由を捜査の端緒というが、捜査の端緒には何ら制限がなく、刑事訴訟法に規定されたものに限られない。
- イ. 検視は、検察官にのみ認められた権限であるが、検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる。
- ウ. 親告罪については、有効な告訴の存在が起訴又は訴訟の条件となっているから、司法警察職員は、告訴がない間は捜査をすることができない。
- エ. 自首した犯人は、告訴又は告発と同様、自首を取り消すことができる。
- オ. 司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

No23	捜査の端緒	正答率 94%
共通H23-21	正解 4	

ア 正しい

捜査機関が犯罪があると思料するに至った事由を捜査の端緒という。刑事訴訟法上、捜査の端緒として、現行犯人の発見（212条）、変死体の検視（229条）、告訴（230条）などの明文規定がある。もっとも、捜査の端緒は明文規定がある場合に制限されない。犯罪に関係ありと認められる限り広く社会の諸事情からその端緒を得ることが認められる。

イ 正しい

229条。変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。検視は、人間の死亡という重大な事実を目の前にして公益の代表者である検察官が、当該死亡が犯罪によるものであるかどうかを、いち早く判断するために行うものである。そして、代行検視は検察事務官又は司法警察員が検察官に協力して又はこれを補助して行うものではなく、自らの責任と権限において行うものであるため、代行検視を行うべき者に司法巡査は含まれていない。

ウ 誤っている

大判昭7.10.31は、親告罪について告訴前においても捜査をすることができるとしている。判例は、告訴は親告罪の構成要件ではなく、単に犯罪についての訴追条件に過ぎない、司法警察職員は犯罪があると思料したときは捜査を行う職務権限を有するというを理由とする。なお、犯罪捜査規範70条は、「警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知った場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。」と定めている。

エ 誤っている

245条。自首につき、243条は準用されていないので、自首をした犯人は、自首を取り消すことはできない。自首が自己の犯罪の申告という実体形成行為を要素とするからである。

オ 正しい

245条・242条。司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。これは、自首してきた犯人の権利保護の観点から、できる限り早期に事件の処理を図らせるという趣旨の規定である。

以上により、誤っている記述はウとエであり、したがって、正解は4となる。